

**INSTRUCCIÓN 1/2026 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE
POR LA QUE SE REGULAN LOS ASUNTOS PARTICULARES RETRIBUIDOS DEL
PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO DEPENDIENTE DE LA CONSELLERIA
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES.**

la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana establece en su artículo 80.1 que *el personal funcionario podrá disfrutar de los permisos establecidos en el artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.*

Dicho Real Decreto Legislativo 5/2015 indica que los funcionarios públicos tienen los siguientes permisos: "Por asuntos particulares, seis días al año".

En fecha 5 de enero de 2023 se publicó en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* número 9506, el Decreto 234/2022, de 30 de diciembre, del Consell, por el que se regulan las condiciones de trabajo del personal docente no universitario funcional dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte: permisos y licencias.

En desarrollo del mismo, el 17 de enero de 2025 se publicó en el portal web de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades la Circular 1/2025, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se aprueba el manual/instrucciones de permisos y licencias del personal docente no universitario de centros públicos dependientes de la Conselleria competente en materia de educación.

Tanto en el Decreto 234/2022, de 30 de diciembre como en la Circular 1/2025, de 17 de enero, no se contiene una mención expresa sobre el permiso por asuntos particulares retribuidos por parte del personal docente no universitario.

No obstante, el 25 de mayo de 2026, las organizaciones sindicales ANPE y CSIF y esta Conselleria firmaron un Acuerdo por la mejora del sistema educativo de la Comunitat Valenciana por el que se establece la implantación de 6 días de libre disposición a partir del curso 26/27 (3 en días lectivos y 3 en días no lectivos).

Esta en fase de tramitación el Decreto .../2026, del Consell, por el que se regula el horario del personal docente en los centros públicos no universitarios de la Comunitat Valenciana que contempla una disposición adicional por la que se modifica el Decreto 234/ 2022, de 30 de diciembre, del Consell, por el que se regulan las condiciones de trabajo del personal docente no universitario funcional dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte: permisos y licencias, dicha disposición añade el artículo 24 bis que establece el



permiso por asuntos particulares.

Objeto

La presente instrucción tiene por objeto la regulación del permiso por asuntos particulares del personal docente no universitario.

Persona que lo disfruta

El personal docente no universitario que presta servicios en los centros docentes públicos dependientes de la Generalitat Valenciana.

Duración

El personal funcionario docente podrá disfrutar de este permiso, cada curso escolar, hasta seis días: **tres en periodo lectivo y tres en periodo no lectivo.**

Dadas las características especiales del calendario y la jornada escolar el **periodo de disfrute** de este permiso será del **1 de septiembre al 31 de agosto** del año siguiente, es decir, el curso escolar.

En cualquier caso, los días de asuntos particulares que no hayan sido disfrutados en el curso escolar en que se generen no serán acumulables al curso siguiente.

Órgano competente

La solicitud se presentará en el centro donde se prestan servicios y la resolverá el director o la directora del centro.

Efectos retributivos

Seis días con derecho a retribuciones.

Solicitud

La solicitud se realizará, respecto a la fecha prevista para su disfrute, con una antelación mínima de quince días naturales y una antelación máxima de dos meses.

Observaciones

- No se concederán permisos por asuntos particulares en los siguientes casos:



-Durante los 15 primeros días lectivos y los quince últimos días lectivos del curso escolar.

-En el periodo de siete días antes o después de las vacaciones de Navidad, Fallas, Magdalena, Pascua y San Juan.

-En periodo de evaluaciones, ni entre evaluación ordinaria y extraordinaria de fin de curso.

- No podrán disfrutarse de forma consecutiva.
- Obligatoriamente el docente que obtenga un permiso de asuntos particulares dejará un plan de actividades para el alumnado.
- Su concesión estará condicionada a las necesidades del servicio educativo y a su previa autorización.
- El número máximo de docentes en un centro a los que podrá concederse este permiso para un mismo día lectivo se ajustará a la siguiente escala:

Hasta 20 docentes: 1 docente
De 21 a 40 docentes: 2 docentes
De 41 a 60 docentes: 3 docentes
De 61 a 80 docentes: 4 docentes
Más de 81 docentes: 5 docentes

- Para cada docente, el número de días de permiso por asuntos particulares será proporcional al número de días del periodo o periodos de nombramiento en el correspondiente curso escolar.
- En el supuesto de personal docente interino cuyo cese tenga lugar durante el curso escolar, y que sea objeto de un nuevo nombramiento dentro del mismo, podrá hacer uso de los días de asuntos particulares que, en su caso, hubieran quedado pendientes de disfrute en el nombramiento anterior.